

비밀유지계약서

경상남도 거제시 거제대로 3370에 본점을 둔 한화오션 주식회사(이하 "갑"이라 한다)와 '경기도 시흥시 봉우재로 61번길 28-3, 302호'에 본점을 둔 '플루톤' (이하 "을"이라 한다)는 다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 '(가칭)에인수조 수질관리 로봇 개발' 사업과 관련하여 본 계약의 당사자가 상대방의 비밀정보를 제공받아 활용함에 있어서 준수하여야 할 비밀유지의무를 정함을 목적으로 한다.

제2조 (비밀의 내용)

- 1 본 계약상 비밀정보란 본 계약 당사자들 간의 업무진행 과정에서 본 계약의 일방 당사자가 상대방으로부터 제공받거나 상대방 혹은 그 직원으로부터 지득 혹은 취득하는 상대방의 일체의 영업 혹은 기술상의 정보 및 이와 같은 영업 혹은 기술상의 정보에 근거하여 그 일방 당사자가 개발하거나 도출하는 일체의 영업 혹은 기술상의 정보(이하 "비밀정보"라 한다)를 의미한다. 이와 같은 비밀정보는 서면, 구두, 시각적 방법 또는 전자 메일, 컴퓨터 디스크, 마그네틱 테이프 기타 방법으로 제공되는 모든 서류, 도면, 설계, 실험결과, 샘플, 스펙, 가격표, 거래명세서, 생산코스트, 컴퓨터 소프트웨어, 하드웨어, 데이터, 작업 성과물, 공정, 프로그램, 공식, 방법, 지식, 사업정보, 노하우, 아이디어 등 일체를 포함하되, 위에 명시된 것에 한정되지 아니한다. 본 계약에서 명시적으로 비밀정보에서 제외한 정보가 아닌 한, 모두 비밀정보에 해당하는 것으로 본다.
- 2 비밀정보를 제공받은 당사자가 다음 각호에 해당함을 객관적인 서류에 의하여 입증할 수 있는 경우에는 본 계약상 비밀정보에 해당하지 않는 것으로 본다.
 1. 비밀정보를 제공받은 당사자의 본 계약 위반 또는 고의 과실 등 기타 귀책사유 없이 공연히 알려진 정보
 2. 상대방에 대하여 비밀유지 의무를 부담하지 않는 제3자로부터 적법하게 취득한 정보

제3조 (비밀의 표시)

- ① 본 계약의 당사자는 상대방에게 서면이나 서류 형태로 비밀정보를 제공하는 경우 서류상에 비밀임을 알리는 문구("비밀" 또는 "대외비" 등)를 표시하여야 하고, 서면이나 서류 이외의 형태로 비밀정보를 제공할 경우에는 제공 당시 상대방에게 본 정보가 비밀에 속한다는 것을 알리고 추후 서면으로 비밀임을 알리는 문구를 표시하여 상대방에게 확인시켜야 한다.
- ② 본 계약의 당사자가 동조 제1항에 따라 비밀정보에 대하여 "비밀" 또는 "대외비" 등의 표시를 하지 않았다고 하여, 그 비밀정보가 본 계약이 보호하는 비밀정보에서 제외되는 것은 아니다.

제4조 (비밀유지의무)

- ① 본 계약의 당사자는 상대방의 비밀정보에 대하여 기밀을 유지하여야 하고, 비밀정보 관리에 있어서 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 한다.
- ② 본 계약의 당사자는 상대방의 사전 서면 승인 없이는 본 계약상 정보취급자(제5조에서 규정한다) 이외의 제3자에게 어떠한 방식으로든 비밀정보를 누설, 공개, 양도, 이전, 제공하거나 비밀정보 또는 이와 관련된 데이터를 사용한 제조물 또는 산출물을 유출하여서는 아니된다.

제5조 (정보취급자)

본 계약의 당사자는 상대방으로부터 제공받은 비밀정보에 접근할 필요가 있는 자신의 임직원 중 비밀유지의무를 주지 받은 자(이하 "정보취급자"라 한다)에 한하여 비밀정보를 취급하도록 하여야 한다. 상대방이 요구하는 경우 자사의 관계 직원들에 대하여 본 계약상의 비밀유지의무를 이행하겠다는 내용의 각서를 징구하는 등 상대방이 만족할 수 있는 적절한 조치를 취하여야 한다.

제6조 (정보의 사용 용도 제한)

- 1 본 계약의 당사자는 상대방의 사전 서면 승인이 없는 한 상대방으로부터 제공받은 비밀정보를 관련 계약서에 명시된 본래의 목적에만 사용하여야 하며, 관련 계약서에

명시된 본래의 목적과 관련하여 사용할 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 비밀정보를 임의로 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석하는 등의 행위를 할 수 없다.

- 2 본 계약의 당사자가 계약의 수행을 위하여 상대방과 관련된 비밀정보를 제3자에게 제공하는 경우, 상대방의 사전 서면 승인을 받아야 하며 제3자와 별도의 비밀유지계약을 체결하여야 한다. 이 때 제3자와 계약을 체결한 일방 당사자는 제3자의 계약 위반시 상대방에 대하여 그 제3자와 연대하여 책임을 부담한다.

제7조 (정보의 보증)

본 계약의 당사자는 제공된 비밀정보의 정확성과 완전성은 명시적으로나 묵시적으로 보증하지 아니한다. 따라서 정보를 제공받은 당사자가 이를 사용하는 과정에서 입게 되는 손해에 대해서는 정보를 제공한 당사자는 어떠한 책임도 지지 아니한다.

제8조 (비밀유지의무 제외사유)

본 계약의 당사자는 다음 각 호에 해당하는 정보임이 객관적인 증거를 통하여 입증되는 경우에는 비밀유지의무가 없다.

1. 비밀정보를 제공한 당사자가 사전에 서면으로 공개를 허용한 정보
2. 관련법규나 정부당국에 의하여 공개가 요구된 정보. 단, 이 경우 사전에 반드시 상대방에게 그 사실을 서면으로 통지하고, 상대방으로 하여금 적절한 보호 및 대응조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

제9조 (자료의 반환 등)

본 계약이 기간 만료, 해지 등으로 종료되거나 계약 기간 중 상대방의 요청이 있는 경우에는 상대방의 비밀정보가 기재되어 있거나 이를 포함하고 있는 제반 자료, 장비, 서류, 샘플, 기타 유체물에 대한 사용을 즉시 중단하고 반환하거나, 상대방의 선택에 따라 이를 폐기하고 그 폐기를 증명하는 서류를 본 계약이 기간 만료, 해지 등으로 종료된 날 또는 상대방의 요청을 받은 날로부터 15 영업일 이내에 상대방에게 제공하여야 한다.

제10조 (권리의무의 양도 금지 등)

본 계약의 당사자는 상대방의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리와 의무를 제3자에게 양도, 하도급, 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

제11조 (권리의 부존재 등)

- ① 본 계약상 제공되는 비밀정보에 관한 모든 권리는 제공한 당사자에 속하고, 본 계약은 어떠한 경우에도 상대방에게 비밀정보에 관한 현재 또는 장래의 영업비밀, 상표권, 특허권, 지식재산권 기타의 권리에 대한 사용권(관련 계약서에 명시된 본래의 목적과 관련하여 사용할 경우를 제외한다) 등의 권리를 부여하는 것으로 해석되지 아니한다.
- ② 본 계약은 당사자간에 향후 어떠한 확정적인 후속 계약의 체결, 제조물의 판매나 구입, 실시권의 허여 등을 암시하거나 이를 강제하지 아니한다.

제12조 (내부규정의 준수)

본 계약의 당사자는 본 계약상의 목적을 위하여 상대방의 시설을 방문하거나 이를 이용할 경우, 상대방의 제반 규정을 준수하여야 한다.

제13조 (계약의 분리가능성)

본 계약 중 어느 규정이 법원에 의하여 불법, 무효 또는 집행불가능 하다고 선언될 경우, 이는 본 계약의 나머지 규정의 유효성에 영향을 미치지 아니한다.

제14조 (계약의 수정)

본 계약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면 합의로만 이루어 질 수 있으며, 해당 변경 및 수정사항은 갑과 을이 기명 및 날인함과 동시에 그 효력이 발생한다.

제15조 (손해배상 등)

- ① 본 계약의 당사자는 비밀유지의무 위반 행위로 인하여 상대방이 입은 모든 손해를 배상하여야 한다.
- ② 본 계약 당사자의 임직원이 비밀유지의무를 위반한 경우에도 제1항을 적용한다. 단, 본 계약의 당사자가 그 임직원의 관리·감독에 상당한 주의의무를 다하였음에도 불구하고 그 임직원이 본 계약상 의무를 위반한 경우, 본 계약의 당사자는 상대방에 대하여 그 임직원의 본 계약상 의무위반 행위로 인한 손해배상책임을 부담하지 아니 한다.

제16조 (계약기간)

- ① 본 계약기간은 본 계약 체결일로부터 5년간이며, 동 기간은 양 당사자의 서면 합의에 따라 단축 또는 연장될 수 있다.
- ② 전항의 계약기간에도 불구하고, 본 계약에 따른 비밀유지의무는 본 계약이 계약기간 중 해지 등으로 실효된다 하더라도 본 계약 체결일로부터 5년간 유효하다.

제17조 (분쟁의 해결)

본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 합의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 서울중앙지방법원을 합의관할로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.

본 계약의 체결사실 및 계약 내용을 증명하기 위하여 본 계약서를 2부 작성하여 계약 당사자가 각각 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2026년 6 월 9 일

한화오션 주식회사 (갑)

주소 : 경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

성명 : 대표이사 김희철 (인)



플루톤 (을)

주소 : 경기도 시흥시 봉우재로 61번길 28-3, 302호

성명 : 대표이사 권오봉

